

1 課題

不作為違法確認訴訟は、どのような行政紛争の場面、どのような救済結果を念頭に設けられた訴訟類型であるのか、またこの訴訟の限界について、まとめなさい。150字程度。

1.1 レポート

不作為違法確認訴訟とは行政処分を出していないという違法な不作為の場面で用いられ、行政処分が出ていないため取消訴訟等が用いれない場合の救済として存在します。またこの訴訟は不作為が違法であることを確認するのみであるので違法だと判決が出た後行政に原告に対し有利な処分が義務付けられているわけではないため場合によってはなんら根本的問題が解決しない場合もある。